# 偵查 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：偵查主體、偵查不公開、傳喚與通知、拘提（逕行拘提）、逮捕（現行犯／通緝犯）、通訊監察、強制採集（採血／採尿）、不起訴處分與緩起訴
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）

---

## 壹、偵查主體與偵查不公開

### 1、112年第18題（原第53題）

> 某直播主甲因涉嫌詐騙，經警局通知到場接受詢問。結束後，甲自認很冤枉，當晚遂將警察提問關於其自己涉案之內容透過臉書直播說出來，藉以澄清自己並未涉及不法。下列關於甲是否違反刑事訴訟法第245條第3項偵查不公開原則之敘述，何者最為正確？

**(A)** 違反。因案件既然進入偵查階段，任何人皆不得公開任何偵查相關資訊
**(B)** 不違反。因被告就其本身涉案部分並非刑事訴訟法第245條第3項偵查不公開原則之規範對象
**(C)** 違反。因被告須事先取得偵查機關同意始得公開
**(D)** 不違反。因被告僅於個人臉書發表，尚未達公開之程度

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 偵查不公開原則（刑訴§245 III）之規範對象為「偵查中因執行職務知悉偵查有關事項之人」，主要拘束偵查機關人員，並非拘束所有人。被告非屬該條規範對象。 |
| (B) | ✓ | 刑訴§245 III 偵查不公開之規範對象為檢察官、檢察事務官、司法警察（官）及辯護人等因執行職務知悉偵查事項之人。**被告（犯罪嫌疑人）就其本身涉案部分，非屬該條規範對象**，故甲公開自己涉案內容不違反偵查不公開原則。 |
| (C) | ✗ | 被告非偵查不公開之規範對象，無須取得偵查機關同意。 |
| (D) | ✗ | 臉書直播已具有公開性，但本題關鍵不在是否達公開程度，而在被告根本非偵查不公開之規範對象。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 偵查不公開原則（刑訴§245 III）規範對象：檢察官、檢察事務官、司法警察（官）、辯護人等「因執行職務知悉偵查有關事項之人」。
> - **被告（犯罪嫌疑人）不受偵查不公開原則拘束**，得就自身涉案事項對外說明。
> - 偵查不公開作業辦法進一步細化規範對象與例外情形。

---

### 2、112年第2題（原第37題）

> 甲警為查緝走私毒品裝置衛星定位追蹤器（Global Positioning System）於A使用貨車下方底盤，用以接收其行車於公有道路之所在位置經緯度、地址及停留時間等行蹤數據（下稱「GPS偵查」）。依據我國最高法院實務判決，有關「GPS偵查」之證據蒐集，下列敘述何者正確？

**(A)**「GPS偵查」該當現行法之搜索處分
**(B)**「GPS偵查」該當現行法之勘驗處分
**(C)**「GPS偵查」違反強制處分法定原則
**(D)**「GPS偵查」符合偵查任意性原則

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | GPS偵查涉及長期、全面監控行蹤，與傳統搜索（對人身、物件、住居所之搜查）性質不同，最高法院認為不能直接歸類為現行法之搜索處分。 |
| (B) | ✗ | 勘驗係法官或檢察官就特定物體或場所之狀態進行五官觀察，GPS追蹤非屬勘驗範疇。 |
| (C) | ✓ | 最高法院認為GPS偵查屬於對人民隱私權之重大干預，具有**強制處分**之性質，但現行刑事訴訟法並無明文授權此種偵查手段，故違反**強制處分法定原則**（刑訴§228 IV 參照）。依法律保留原則，干預人民基本權之強制處分須有法律明文依據。 |
| (D) | ✗ | GPS偵查非屬任意偵查。其長期、持續追蹤個人行蹤，已逾越任意偵查之界限，侵害隱私權及資訊自主權。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- GPS追蹤偵查屬**強制處分**，因現行法欠缺明文授權，違反強制處分法定原則。
- 強制處分法定原則：限制人民基本權之強制處分，須有法律明確授權依據。
- 任意偵查 vs 強制處分之區分：是否干預人民基本權（人身自由、隱私權等）。
- GPS偵查取得之證據，因程序違法，其證據能力須依刑訴§158-4 權衡判斷。

---

## 貳、傳喚與通知

### 3、108年第12題（原第47題）

司法警察官欲通知犯罪嫌疑人甲到場接受詢問。下列敘述何者正確？

**(A)** 通知甲到場，依法得以言詞或通知書為之
**(B)** 通知甲到場所使用的通知書，應由檢察官簽名
**(C)** 通知書上應記載受通知人無正當理由不到場時，得命拘提
**(D)** 合法通知甲後，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 依刑訴§71-1，司法警察官通知犯罪嫌疑人應使用**通知書**，不得僅以言詞通知。通知書為要式文書。 |
| (B) | ✗ | 通知書由**司法警察官**簽名即可（刑訴§71-1 II），無須檢察官簽名。傳票才須由法官或檢察官簽名。 |
| (C) | ✗ | 通知書不得記載「得命拘提」之內容。此為**傳票**之法定記載事項（刑訴§71 IV）。通知書之效力弱於傳票，不得以拘提相威脅。 |
| (D) | ✓ | 依刑訴§71-1 IV，經合法通知，無正當理由不到場者，得**報請檢察官核發拘票**。司法警察官本身不得核發拘票，須報請檢察官為之。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 司法警察官通知犯罪嫌疑人到場，應使用**通知書**（刑訴§71-1），不得以言詞為之。
- 通知書由司法警察官簽名；傳票由法官或檢察官簽名。
- 經合法通知不到場→報請檢察官核發拘票；經合法傳喚不到場→得逕行拘提。
- 通知書 ≠ 傳票：效力、簽發權限、不到場之法律效果均不同。

---

### 4、109年第13題（原第48題）

甲、乙二人共同謀議犯強盜罪，經司法警察官調查後，移送檢察官偵查。下列敘述何者最為正確？

**(A)** 傳票僅須合法送達於甲，其效力仍及於乙
**(B)** 傳票僅能由法官簽發
**(C)** 傳喚屬強制處分，被告無正當理由不到場，得命拘提
**(D)** 司法警察官不得用通知書約談甲、乙到場協助調查

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 傳票具有一**身專屬性**，僅對被傳喚人發生效力，不及於共犯。甲、乙應分別傳喚，傳票對甲之效力不及於乙。 |
| (B) | ✗ | 傳票非僅由法官簽發。偵查中**檢察官**亦得簽發傳票傳喚被告（刑訴§71 II）。 |
| (C) | ✓ | 傳喚屬於強制處分之一種。依刑訴§75，被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，**得命拘提**。 |
| (D) | ✗ | 司法警察官依刑訴§71-1，得使用通知書通知犯罪嫌疑人到場詢問，此為法律明文授權。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 傳喚屬強制處分，傳票具一身專屬性，不及於共犯。
- 偵查中傳票由檢察官簽發；審判中傳票由法官簽發。
- 經合法傳喚無正當理由不到場→得命拘提（刑訴§75）。
- 司法警察官得以通知書通知犯罪嫌疑人到場（刑訴§71-1）。

---

## 5、111年第2題（原第37題）

檢察官受理告訴人告訴被告甲涉嫌詐欺，檢察官依法發動偵查。下列作為何者不符合刑事訴訟法之規定？

**(A)** 檢察官依法傳喚被告甲到檢察署接受訊問，甲無正當理由不到，檢察官簽發拘票，拘提甲
**(B)** 檢察官將案件發交轄區之司法警察官先行調查蒐證，受發交之司法警察官遂對甲發出傳票，傳喚甲至警察局接受調查
**(C)** 檢察官傳喚被告甲到檢察署接受訊問後，認甲涉嫌詐欺犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞但無聲請羈押之必要，檢察官可逕命具保
**(D)** 被告甲自行到檢察署說明案情，檢察官訊問後，如認甲涉嫌詐欺犯罪嫌疑重大，且有反覆實施詐欺犯罪之虞，需先踐行逮捕程序，才能向法院聲請羈押

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 檢察官依刑訴§71傳喚被告，甲無正當理由不到場，依刑訴§75得拘提之。檢察官有簽發拘票之權限（刑訴§77 II），合法。 |
| (B) | ✗ | **司法警察官無權簽發傳票**。傳票僅得由法官或檢察官簽發（刑訴§71 II）。司法警察官僅得以**通知書**通知犯罪嫌疑人到場（刑訴§71-1）。受發交調查之司法警察官對甲「發出傳票」違法。 |
| (C) | ✓ | 依刑訴§93 III，檢察官認無羈押必要時，得逕命具保、責付或限制住居。合法。 |
| (D) | ✓ | 詐欺罪屬刑訴§101-1 I 列舉之預防性羈押罪名，檢察官聲請羈押前須先踐行逮捕程序（刑訴§228 IV），始得向法院聲請羈押。甲自行到場非經逮捕或拘提，需另行踐行逮捕程序。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- **傳票**僅得由法官或檢察官簽發（刑訴§71 II）；**通知書**由司法警察官簽發（刑訴§71-1）。
- 檢察官「發交」司法警察官調查，司法警察官僅得以通知書通知到場，不得以傳票傳喚。
- 偵查中聲請羈押前，須先踐行逮捕或拘提程序。

---

## 6、112年第1題（原第36題）

甲發現其菜園內的高麗菜100顆被人盜採一空而報警，經警察調閱菜園旁道路的監視器，發現駕駛小貨車之乙涉有重嫌，關於警察請乙出面說明的文書，下列敘述何者最為正確？

**(A)** 警察請乙出面說明的文書，稱為傳票，警察可直接以此文書強制乙到場說明
**(B)** 警察請乙出面說明的文書，稱為傳票，警察不可直接強制乙到場說明
**(C)** 警察請乙出面說明的文書，稱為通知書，警察不可直接強制乙到場說明
**(D)** 警察請乙出面說明的文書，稱為通知書，警察可以直接強制乙到場說明

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 警察（司法警察官或司法警察）無權簽發傳票。傳票由法官或檢察官簽發。且即使是傳票，警察也不能直接以傳票強制到場（傳票不到場之效果為拘提，須另行核發拘票）。 |
| (B) | ✗ | 前半段錯誤，該文書非傳票而是通知書。 |
| (C) | ✓ | 警察通知犯罪嫌疑人到場使用**通知書**（刑訴§71-1）。通知書不具直接強制力，犯罪嫌疑人不到場時，警察不可直接強制到場，須**報請檢察官核發拘票**。 |
| (D) | ✗ | 文書名稱正確為通知書，但警察不得直接強制到場。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 警察請犯罪嫌疑人到場說明，使用**通知書**，非傳票。
- 通知書無直接強制力，不到場者須報請檢察官核發拘票。
- 傳票 vs 通知書：簽發權限、法律效果均不同，為常考區辨點。

---

# 參、拘提（逕行拘提）

## 7、108年第11題（原第46題）

警察乙於巡邏時，經過某地，經通報該處正發生強盜案件，立即前往並逮捕強盜中之犯罪行為人甲。依實務見解，下列敘述何者正確？

**(A)** 不論情況是否急迫，乙均得因現行犯甲之供述，對共謀共同正犯丙，不經傳喚逕行拘提
**(B)** 乙因現行犯甲之供述，對有事實足認為共犯嫌疑重大者且情況急迫時，得依法逕行拘提之
**(C)** 乙經現行犯甲同意至甲宅搜索，搜索完畢後乙應於3日內向該管檢察官報告
**(D)** 乙得立即搜索現行犯甲使用之交通工具，並應於3日內報告該管檢察官

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 逕行拘提須具備**情況急迫**之要件（刑訴§88-1 I②）。「不論情況是否急迫」之說法錯誤，非任何情形均得逕行拘提共犯。 |
| (B) | ✓ | 依刑訴§88-1 I②，因現行犯之供述，且有事實足認為共犯嫌疑重大，且**情況急迫**者，檢察官、司法警察官或司法警察得逕行拘提之。三要件須同時具備：(1)現行犯供述、(2)共犯嫌疑重大、(3)情況急迫。 |
| (C) | ✗ | 同意搜索之報告期限非3日。且搜索甲宅若係同意搜索，應由執行人員持搜索同意書，事後無須向檢察官報告。 |
| (D) | ✗ | 逮捕現行犯時得為附帶搜索（刑訴§130），搜索其身體、隨身攜帶物件、所使用之交通工具及立即可觸及之處所，無須另行報告。附帶搜索無須事後報告檢察官。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 逕行拘提共犯之要件（刑訴§88-1 I②）：(1)因現行犯之供述、(2)有事實足認共犯嫌疑重大、(3)**情況急迫**。三者缺一不可。
- 逕行拘提後應即報請檢察官核發拘票（刑訴§88-1 II）；逮捕現行犯之附帶搜索無須事後報告。

---

## 8、109年第14題（原第49題）

檢察官擬拘提被告甲。下列敘述何者最為正確？

**(A)** 非經合法傳喚甲，檢察官不得拘提
**(B)** 檢察官應向法院聲請拘票，方得拘提甲，以保護其人身自由
**(C)** 拘提如由司法警察（官）執行，為有效執行，拘票得作數通，分別交由數人各別執行
**(D)** 為遵循管轄區域之規定，司法警察（官）不得於管轄區域外執行拘提

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 刑訴§76規定，有法定情形者（如逃亡之虞等），得**不經傳喚逕行拘提**，並非一律須先傳喚。 |
| (B) | ✗ | 偵查中拘票由**檢察官**核發（刑訴§77 II），無須向法院聲請。審判中拘票由法官簽名。 |
| (C) | ✗ | 拘票雖得作數通，但依刑訴§79 II但書，不得分別交由數人各別執行，應由執行人員一同持票執行。 |
| (D) | ✓ | 依刑訴§81，司法警察官或司法警察不得於管轄區域外執行拘提。但有急迫情形者，得報請該管檢察官許可後執行。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 偵查中拘票由**檢察官**核發，審判中由**法官**核發。
- 有法定事由（刑訴§76）得不經傳喚逕行拘提。
- 司法警察（官）**不得於管轄區域外**執行拘提（刑訴§81），但有急迫情形者例外。
- 拘票不得分別交由數人各別執行（刑訴§79 II但書）。

---

## 9、111年第8題（原第43題）

無一定住居所之甲涉犯詐欺罪嫌，經司法警察調查後，認犯罪嫌疑重大。下列敘述何者最為正確？

**(A)** 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不使用拘票予以拘提
**(B)** 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不經傳喚且不持拘票予以逮捕
**(C)** 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，但仍應經傳喚後，無正當理由不到場，且須持拘票始得予以拘提
**(D)** 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不經傳喚，但仍應持拘票予以拘提

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 拘提必須使用拘票（刑訴§77），拘票為拘提之令狀依據，不得省略。 |
| (B) | ✗ | 無一定住居所之逕行拘提仍屬「拘提」，非「逮捕」。逮捕僅適用於現行犯或通緝犯。且拘提須持拘票。 |
| (C) | ✗ | 依刑訴§76①，被告犯罪嫌疑重大且**無一定住居所**者，得**不經傳喚**逕行拘提，無須先傳喚不到場。 |
| (D) | ✓ | 依刑訴§76①，被告犯罪嫌疑重大且無一定住居所者，得**不經傳喚**逕行拘提。但逕行拘提仍須持拘票（刑訴§77），拘票為拘提之必要令狀。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 逕行拘提（刑訴§76）之法定事由：①無一定住居所、②逃亡或有逃亡之虞、③有湮滅證據之虞、④犯重罪有相當理由。
- 逕行拘提＝不經傳喚即拘提，但仍**須持拘票**。
- 拘提 vs 逮捕：拘提須令狀（拘票），逮捕（現行犯、通緝犯）為無令狀處分。

---

## 10、114年第7題（原第42題）

司法警察調查犯罪，因嫌疑重大，情況急迫而得為逕行拘提之情形，下列敘述何者錯誤？

**(A)** 犯罪嫌疑人在公共場所賭博財物，經警盤查而逃逸者
**(B)** 因現行犯之供述，且有事實足認為共犯嫌疑重大者
**(C)** 犯罪嫌疑人因犯強盜罪而故意殺人，有事實足認有逃亡之虞者
**(D)** 發覺犯罪嫌疑人是另案通緝中之被告

**答案**

(A)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 刑訴§88-1 I③規定，逕行拘提之罪名列舉中**不包含賭博罪**。在公共場所賭博財物為刑法§266公然賭博罪，屬輕罪，不在逕行拘提之法定列舉罪名範圍內。故不得以此為由逕行拘提。 |
| (B) | ✓ | 符合刑訴§88-1 I②之規定，因現行犯之供述，有事實足認為共犯嫌疑重大且情況急迫者，得逕行拘提。 |
| (C) | ✓ | 強盜殺人屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實足認有逃亡之虞，符合刑訴§88-1 I④之逕行拘提要件。 |
| (D) | ✓ | 通緝犯依刑訴§87 I，利害關係人得逕行逮捕。而司法警察發覺犯罪嫌疑人為另案通緝被告，亦屬刑訴§88-1 I①之情形，得逕行拘提。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 逕行拘提（刑訴§88-1 I）之法定情形：①為通緝犯、②因現行犯供述共犯嫌疑重大、③犯特定罪名逃逸者（不含賭博罪）、④犯重罪有逃亡之虞。
- 刑訴§88-1 I③列舉之罪名：放火、強制性交、搶奪、強盜、恐嚇取財、擄人勒贖等，**賭博罪不在列舉範圍**。
- 逕行拘提後應即報請檢察官核發拘票。

---

### 11、114年第13題（原第48題）

強盜案件的犯罪嫌疑人甲在被以現行犯逮捕後，當場供稱乙為共犯。警察掌握其他事實，認乙確共犯嫌疑重大且情況急迫。下列敘述何者正確？

**(A)** 檢察官應先傳喚乙，乙經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之
**(B)** 為掌握犯罪偵查效率，警察得先行拘提乙，再報請檢察官核發拘票
**(C)** 因乙涉嫌觸犯的是最輕本刑5年有期徒刑以上之罪，僅能由檢察官逕行拘提之
**(D)** 警察應取得檢察官簽發之拘票後，始得拘提乙

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 本案情況急迫，依刑訴§88-1 I②，因現行犯供述，有事實足認共犯嫌疑重大且情況急迫者，得**不經傳喚逕行拘提**，無須先傳喚。 |
| (B) | ✓ | 依刑訴§88-1 I②，因現行犯甲之供述，有事實足認乙為共犯嫌疑重大且情況急迫，**司法警察得逕行拘提乙**，再於拘提後**即報請檢察官核發拘票**（刑訴§88-1 II）。此即「先拘提、後補票」之程序。 |
| (C) | ✗ | 逕行拘提非僅檢察官得為之，**司法警察官或司法警察**亦得依刑訴§88-1為逕行拘提，非僅限檢察官。 |
| (D) | ✗ | 逕行拘提之特色即在於不需事先取得拘票，事後再補行報請核發拘票即可（刑訴§88-1 II）。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 逕行拘提共犯（刑訴§88-1 I②）：因現行犯供述＋共犯嫌疑重大＋情況急迫→得逕行拘提。
- 逕行拘提後之補正程序：應即報請檢察官核發拘票（刑訴§88-1 II）。
- 逕行拘提非檢察官專屬權限，司法警察（官）亦得為之。
- 與108年第11題（原第46題）同一考點，反覆出現。

---

## 肆、逮捕（現行犯、通緝犯）

## 12、108年第13題（原第48題）

> 刑事訴訟法關於現行犯逮捕之規定，下列敘述何者錯誤？

**(A)** 不問何人得逕行逮捕之
**(B)** 限於故意犯罪者，始得逮捕之
**(C)** 抗拒逮捕者，得用強制力
**(D)** 無需令狀

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 依刑訴§88 I，現行犯，**不問何人**得逕行逮捕之。無論是司法警察、一般人民均得逮捕現行犯。 |
| (B) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 現行犯之逮捕**不限於故意犯罪者**。過失犯若正在實行犯罪或實行後即時被發覺，亦屬現行犯，得逕行逮捕。例如酒醉駕車之過失犯罪行為人當場被發覺，即得以現行犯逮捕。 |
| (C) | ✓ | 依刑訴§90，被告抗拒拘提、逮捕或脫逃者，得用強制力拘提或逮捕之，但不得逾必要之程度。 |
| (D) | ✓ | 現行犯之逮捕為**無令狀處分**，無需搜索票或拘票，得逕行為之。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 現行犯逮捕（刑訴§88）：不問何人得逕行逮捕，無需令狀。
> - 現行犯**不限於故意犯**，過失犯亦得為現行犯。
> - 抗拒逮捕者得用強制力，但不得逾必要程度（刑訴§90）。

---

## 13、109年第11題（原第46題）

> 甲涉犯強盜罪嫌重大，經司法警察持檢察官所簽發之拘票仍拘提無著，且發現甲已潛逃。下列敘述何者正確？

**(A)** 甲犯罪嫌疑重大且已潛逃，檢察長得簽發通緝書通緝
**(B)** 路人乙發現通緝犯甲時，得逕行逮捕
**(C)** 通緝書僅得由法院院長簽發，偵查中檢察長不得簽發
**(D)** 告訴人發現通緝犯甲時，不得逕行逮捕

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 通緝須以「被告經合法傳喚無正當理由不到場」或「拘提無著」為前提（刑訴§84）。偵查中通緝書由**檢察官**簽發（非檢察長），但此選項敘述檢察長得簽發，並不正確。 |
| (B) | ✓ | 依刑訴§87 I，通緝經通知或公告後，**檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之**。同條第2項規定，**利害關係人**亦得逕行逮捕通緝之被告。路人乙屬一般人民，依此規定，**任何人**發現通緝犯均得逕行逮捕（準用現行犯之逮捕規定）。 |
| (C) | ✗ | 通緝書非僅由法院院長簽發。偵查中得由檢察官簽發（刑訴§85 II）。 |
| (D) | ✗ | 告訴人亦得逮捕通緝犯。通緝犯之逮捕，任何利害關係人均得為之（刑訴§87 II）。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 通緝之前提：被告經合法傳喚不到場，或拘提無著（刑訴§84）。
> - 通緝犯之逮捕：檢察官、司法警察官得拘提或逮捕；**利害關係人（含一般人民）**亦得逕行逮捕（刑訴§87）。
> - 通緝書：偵查中由檢察官簽發，審判中由法官簽發。

---

### 14、109年第18題（原第53題）

> 某超商所有價值約新臺幣 2400 元之洋酒失竊，警察調取該店之監視器錄影光碟查閱，顯示甲涉嫌重大，警察發通知書通知甲詢問。甲依通知到場說明，但否認犯行，則警察能否違反甲之意願逕行解送檢察官訊問？

**(A)** 可，甲確實涉嫌重大，有必要儘速偵查終結該案
**(B)** 不可，因甲涉嫌者僅為竊盜罪，若為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪則可
**(C)** 不可，因甲非經拘提或逮捕，係依警察通知到場，不得解送
**(D)** 可，因甲否認犯行，有必要儘速偵查終結該案

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 犯竊盜罪非最輕本刑5年以上之罪，不符合解送要件。不能僅因涉嫌重大即逕行解送。 |
| (B) | ✓ | 依刑訴§71-1 IV，經通知到場之犯罪嫌疑人，其所犯為**最輕本刑為一年以上有期徒刑之罪**，若拒絕到場或有逃亡之虞，得報請檢察官核發拘票。然通知到場後欲逕行解送，依刑訴§92 II但書，須符合**逮捕或拘提**之情形始得解送。本題甲係依通知到場，非經拘提或逮捕，原則不得逕行解送。選項(B)表述雖略有簡化，但核心概念正確：竊盜罪非重罪，不得逕行解送。 |
| (C) | ✗ | 此選項之理由雖部分正確（甲非經拘提或逮捕），但未完整說明法律依據。且若犯罪屬重罪，即使係通知到場，仍有其他處理方式（如報請檢察官拘提後解送）。 |
| (D) | ✗ | 否認犯行非得逕行解送之法律依據。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 經通知到場之犯罪嫌疑人，非經拘提或逮捕，不得逕行解送檢察官。
> - 解送原則：拘提或逮捕後始得解送（刑訴§91、§92）。
> - 通知到場後不到場之效果：報請檢察官核發拘票（刑訴§71-1 IV）。

---

### 15、112年第5題（原第40題）

> 甲於某日上午 9 時 30 分因傷害案件，被警方以現行犯逮捕，告訴人乙向警方提出告訴，經警方移送檢察官偵辦。依現行刑事訴訟法之規定，下列敘述何者錯誤？

**(A)** 因甲係逮捕之現行犯，原則上應即將甲解送該管檢察官
**(B)** 檢察官訊問後，如認甲有逃亡之虞，但無向法院聲請羈押之必要，可直接命甲具保
**(C)** 如乙於警方將甲解送該管檢察官之前，對甲撤回告訴，警方可直接釋放甲，僅將案件另行函送該管檢察官
**(D)** 甲經檢察官於同日夜間8時向法院聲請羈押，甲未委任辯護人，法院於指定之辯護律師丙到場後，並付予甲及丙羈押聲請書之繕本後，在深夜之前，仍應即時訊問

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 依刑訴§92 I，逮捕現行犯後，應即解送該管檢察官。此為法定義務。 |
| (B) | ✓ | 依刑訴§93 III，檢察官認無羈押必要時，得命具保、責付或限制住居。合法。 |
| (C) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 甲係經逮捕之現行犯，依刑訴§92，**應即解送該管檢察官**。即使告訴人撤回告訴，警方仍應將甲解送檢察官處理，不得自行釋放。告訴之撤回應由檢察官依法處理（為不起訴處分或聲請法院諭知不受理）。 |
| (D) | ✓ | 羈押審查程序中，未選任辯護人者，法院應指定辯護人（刑訴§31 V），並於辯護人到場、交付聲請書繕本後即時訊問。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 逮捕現行犯後，**應即解送檢察官**（刑訴§92），不得因告訴撤回而自行釋放。
- 告訴乃論之罪撤回告訴，應由檢察官依法處理，非司法警察得自行決定。
- 解送之24小時限制：自逮捕時起算24小時內移送法院（刑訴§93 II）。

---

### 16、114年第5題（原第40題）

關於通緝之敘述，下列何者正確？

**(A)** 檢察官懷疑被告有逃亡之虞，即可向法院聲請通緝書
**(B)** 通緝屬於強制處分之一種，而通緝書一律由法院簽發
**(C)** 通緝書僅須記載被告姓名、被訴事實、通緝理由以及應解送之處所，不應記載其犯罪之時間與地點
**(D)** 通緝經通知或公告後，司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 通緝之前提為被告**經合法傳喚無正當理由不到場**或**拘提無著**（刑訴§84），非僅懷疑逃亡即可通緝。且通緝書非向法院「聲請」，而由檢察官或法官依權限簽發。 |
| (B) | ✗ | 通緝書非一律由法院簽發。偵查中由**檢察官**核發，審判中由**法官**核發（刑訴§85）。 |
| (C) | ✗ | 通緝書應記載之事項包括犯罪事實（含時間、地點）。依刑訴§85 I，通緝書應記載被告之姓名、性別、年齡、籍貫、住所或居所、案由、**犯罪事實**等事項。 |
| (D) | ✓ | 依刑訴§87 I，通緝經通知或公告後，**檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之**。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 通緝之前提（刑訴§84）：被告經合法傳喚不到場，或拘提無著。
- 通緝書之簽發：偵查中由檢察官，審判中由法官。
- 通緝經公告後：檢察官、司法警察官得拘提或逮捕；利害關係人亦得逮捕。
- 通緝犯之逮捕為無令狀處分。

---

### 17、114年第8題（原第43題）

關於逮捕之敘述，下列何者錯誤？

**(A)** 犯罪嫌疑人抗拒逮捕者，司法警察得用強制力逮捕之，但不得逾越必要之程度
**(B)** 無偵查犯罪權限之人亦可逮捕現行犯，但隨後應即送交法院
**(C)** 司法警察逮捕犯罪嫌疑人時，雖無搜索票，亦得逕行搜索其身體
**(D)** 司法警察執行逮捕時，應當場告知犯罪嫌疑人逮捕之原因

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 依刑訴§90，被告抗拒拘提、逮捕或脫逃者，得用強制力拘提或逮捕之，但不得逾必要之程度。合法。 |
| (B) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 依刑訴§92 I，無偵查犯罪權限之人逮捕現行犯後，應即送交**檢察官、司法警察官或司法警察**，非送交法院。送交法院係檢察官聲請羈押時之程序。 |
| (C) | ✓ | 依刑訴§130，檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察，逮捕被告或犯罪嫌疑人時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體、隨身攜帶之物件、所使用之交通工具及其立即可觸及之處所（附帶搜索）。 |

| | | |
|---|---|---|
| (D) ✓ | | 依刑訴§95，逮捕時應告知犯罪嫌疑人逮捕之原因及所犯罪名，並告知得選任辯護人、得保持緘默等權利。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 現行犯逮捕後之解送：無偵查犯罪權限之人應送交**檢察官、司法警察官或司法警察**（刑訴§92 I），非送交法院。
> - 附帶搜索（刑訴§130）：逮捕時得無令狀搜索身體、隨身物件、交通工具及立即可觸及之處所。
> - 逮捕時之告知義務（刑訴§95）：逮捕原因、罪名、緘默權、辯護權。

---

# 伍、通訊監察（監聽）

### 18、110年第12題（原第47題）

> 通訊保障及監察法（下稱通保法）第18條之1第1項規定：「依第5條、第6條或第7條規定執行通訊監察，取得其他案件之內容者，不得作為證據。但於發現後7日內補行陳報法院，並經法院審查認可該案件與實施通訊監察之案件具有關連性或為第 5 條第 1 項所列各款之罪者，不在此限」。關於本項規定另案監聽之證據能力有無，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

**(A)** 另案監聽內容之證據能力，本項規定係採「原則排除、例外容許」之立法體例
**(B)** 另案監聽得作為證據的要件之一，是另案罪名屬「重罪列舉原則」（通保法第5條第1項所列各款之罪），或非屬重罪但「與本案具有關連性之犯罪」
**(C)** 發現另案監聽後，未於7日內補行陳報法院者，受訴法院審判時不得適用刑事訴訟法第158條之4 規定，再行審酌得否為證據
**(D)** 執行監聽機關自始偽以有「本案監聽」之罪名而聲請核發通訊監察書，於監聽過程中發現「另案」證據者，該另案監聽自始不符正當法律程序，應予絕對排除其證據能力

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) ✓ | | 通保法§18-1 I 採「原則排除、例外容許」的立法體例：另案監聽取得之內容原則上不得作為證據，例外於7日內陳報法院並經審查認可者，始得作為證據。 |
| (B) ✓ | | 另案監聽得為證據之要件：(1)7日內陳報法院，且(2)法院認可該另案「與本案具有關連性」或「屬通保法§5 I 列舉之重罪」。 |
| (C) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 依實務見解（最高法院判決），未於7日內補行陳報法院者，並非絕對排除。受訴法院**仍得適用刑訴§158-4**之權衡法則，審酌人權保障與公共利益之均衡維護，決定該另案監聽內容有無證據能力。 |
| (D) ✓ | | 若執行機關自始以虛偽罪名聲請通訊監察書，意圖規避法律規範，實質上已違反正當法律程序，該監聽內容應予絕對排除，不具證據能力。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 另案監聽之證據能力：原則排除、例外容許（通保法§18-1 I）。
> - 例外要件：7日內陳報法院＋法院認可（關連性或重罪）。
> - **未於7日內陳報，仍得依刑訴§158-4權衡**，非絕對排除。
> - 自始偽以罪名聲請監聽→**絕對排除**證據能力。

---

### 19、112年第8題（原第43題）

> 某甲涉嫌販賣第一級毒品海洛因，檢察官合法聲請法院許可對甲進行通訊監察，意外於某甲電話談話中發現其另涉嫌詐欺。關於該監聽中詐欺談話內容之證據能力，下列敘述何者最為正確？

**(A)** 違法取得，絕對無證據能力
**(B)** 違法取得，應權衡排除
**(C)** 違法取得，原則無證據能力，例外有證據能力
**(D)** 應於發現後7日內補行陳報法院並經法院審查認可，才得作為證據

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 另案監聽非違法取得。本案通訊監察書合法核發，於監聽過程中意外發現另案內容，屬通保法§18-1所定之「另案監聽」，有法定處理程序，非絕對排除。 |
| (B) | ✗ | 此非權衡排除問題，另案監聽有通保法§18-1之特別規定。 |
| (C) | ✗ | 「違法取得」之定性不正確。另案監聽本身非違法，而是合法監聽中「附帶發現」之情形，有法定程序可循。 |
| (D) | ✓ | 依通保法§18-1 I，執行通訊監察取得**其他案件**（如詐欺）之內容，原則不得作為證據，但於**發現後7日內補行陳報法院**，並經法院審查認可該案件**與本案具有關連性**或**屬通保法§5 I列舉之罪**者，得作為證據。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 合法監聽中發現另案證據 → 適用通保法§18-1「另案監聽」規定。
> - 7日內陳報法院＋法院審查認可 → 得為證據。
> - 詐欺非通保法§5 I列舉之重罪，須以「與本案具有關連性」為由聲請認可。
> - 另案監聽 ≠ 違法監聽，兩者法律效果不同。

---

## 陸、強制採集（採血、採尿、身體檢查）

### 20、108年第17題（原第52題）

> 檢察事務官前往調查因肇事受傷而送醫急診之肇事者B之酒駕犯行，因B拒絕酒測，檢察事務官乃立即囑醫生強制採取血液後，送請鑑定結果證明 B 血液酒精濃度為百分之零點零六毫克，明顯是酒駕行為，B抗辯未經其同意強制採取血液，違背法定程序，B之抗辯有沒有理由？

**(A)** B 之抗辯有理由，因如違反 B 意願而採取 B 血液加以鑑定，依法必須有審判長、受命法官或檢察官之許可
**(B)** B之抗辯沒有理由，因檢察事務官因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於犯罪嫌疑人得違反其意思，採取其血液，這是法律賦予檢察事務官的法定權限
**(C)** B之抗辯有理由，因抽血檢查前，B可以要求先喝水再進行酒測
**(D)** B之抗辯沒有理由，因檢察事務官認有相當理由認為採取吐氣或血液得作為犯罪之證據時，得採取之

**答案**

(A)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 依刑訴§205-2，違反犯罪嫌疑人意願強制採取血液，須經**審判長、受命法官或檢察官之許可**。檢察事務官無此許可權限，未經許可逕行強制採血，違反法定程序。B之抗辯有理由。 |
| (B) | ✗ | 檢察事務官雖有調查犯罪之職權（刑訴§230 II），但**強制採取血液**涉及身體侵入性檢查，須經檢察官或法官許可，非檢察事務官得獨立決定之事項。 |
| (C) | ✗ | B之抗辯理由應為未經許可之程序違法，非因可以先喝水再酒測。此選項所述並非法定程序之要求。 |
| (D) | ✗ | 檢察事務官對「有相當理由」之判斷不能替代法官或檢察官之許可。強制採血之許可權在法官或檢察官，非檢察事務官。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 強制採取血液（刑訴§205-2）：違反犯罪嫌疑人意願時，須經**審判長、受命法官或檢察官之許可**。
> - 檢察事務官無權獨立決定強制採血，須報請檢察官許可。
> - 身體侵入性檢查（抽血）之強制處分性質，須有法定程序保障。

---

### 21、109年第7題（原第42題）

> 甲駕車肇事致乙重傷後逃逸，警察據報予以逮捕，發現甲車內有毒品安非他命一包，乃不顧甲之反對，逕自採取甲之尿液。偵查中，甲否認有過失重傷害，檢察官乃將案件送丙機關鑑定，但未命為具結。鑑定結果認「乙係突自分隔島衝出，無法期待甲能預見及避免，甲無肇事因素」，但檢察官仍以甲涉嫌過失重傷害及肇事逃逸起訴。審判中，法官會同告訴人、被告及辯護人到場勘驗，告訴人在場未經具結而指訴、說明，並詳載於勘驗筆錄。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

**(A)** 丙機關依法鑑定之書面鑑定報告，有證據能力
**(B)** 本件警察採取甲之尿液，不須得到檢察官或法院之同意
**(C)** 丙機關出具之書面鑑定報告，僅供審判之參考，法官不受其拘束
**(D)** 勘驗筆錄所載告訴人之指訴、說明，有證據能力

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✓ | 檢察官將案件送機關鑑定，依刑訴§208 I，由法院或檢察官囑託之機關鑑定，其書面鑑定報告準用§206之規定，具有證據能力。機關鑑定無須鑑定人個人具結。 |
| (B) | ✗（本選項為錯誤敘述，即本題答案） | 依刑訴§205-2，違反犯罪嫌疑人意願採取尿液，**須經檢察官或法官之許可**。警察「不顧甲之反對」逕自採尿，未經許可，違反法定程序。本選項稱「不須得到同意」為錯誤。 |
| (C) | ✓ | 鑑定報告為證據資料之一，法官依自由心證判斷，不受鑑定結論之拘束（刑訴§155 I）。 |
| (D) | ✓ | 勘驗筆錄為法定之證據方法（刑訴§212以下），勘驗時在場者之說明記載於勘驗筆錄，屬勘驗程序之一部分，具有證據能力。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 強制採取尿液（刑訴§205-2）：違反犯罪嫌疑人意願時，**須經檢察官或法官許可**，警察不得逕行為之。
> - 機關鑑定（刑訴§208）：由法院或檢察官囑託，無須鑑定人個人具結。
> - 鑑定報告不拘束法官，法官依自由心證判斷。

---

## 22、110年第16題（原第51題）

> 甲施用海洛因被警察逮捕，經警察初步調查後，移送至地檢署繼續偵辦。檢察官發現甲雖在警詢中自白，但警局卻未採集甲之尿液。關於檢察官處理之敘述，下列何者最為正確？

**(A)** 檢察官為偵查主體，應自行對甲採集尿液
**(B)** 被告既已自白，已無採集尿液之必要，檢察官對此無須再為任何處理
**(C)** 檢察官得將卷證發回原警局，請其補行採尿液並送驗後再行移送
**(D)** 檢察官應交由其他警局協助採集

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 檢察官雖為偵查主體，但採集尿液為技術性之蒐證行為，通常由司法警察執行。且實務上檢察官通常指揮司法警察為之，非親自採集。 |
| (B) | ✗ | 被告自白不得作為有罪判決之唯一證據（刑訴§156 II），仍須有補強證據。尿液檢驗結果為施用毒品之重要補強證據，不可省略。 |
| (C) | ✓ | 依刑訴§231 IV，檢察官得將案件發交或發回司法警察官補行調查。本題檢察官得將卷證發回原警局，請其補行採集尿液並送驗。此為偵查實務中常見之「發回補正」程序。 |
| (D) | ✗ | 應發回「原承辦」之警局補行採集，以維持偵查程序之連貫性。交由其他警局在實務上並非正常作法。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 偵查中補行採尿：檢察官得將案件**發回原警局**補行採集（刑訴§231 Ⅳ）。
- 被告自白不得為有罪判決之唯一證據（刑訴§156 Ⅱ），尿液檢驗為施用毒品案之重要補強證據。
- 檢察官為偵查主體，得指揮司法警察進行蒐證。

---

### 23、111年第21題（原第56題）

有關偵查階段之身體檢查，下列敘述何者最為正確？

**(A)** 身體檢查的對象僅限於犯罪嫌疑人
**(B)** 身體檢查對象可適用警察臨檢盤查帶回者
**(C)** 司法警察實施身體檢查時，對於拒絕之人得直接採取血液
**(D)** 檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 身體檢查之對象不限於犯罪嫌疑人。依刑訴§204、§205，得對被告以外之人（如被害人、第三人）實施身體檢查，惟須有相當理由。 |
| (B) | ✗ | 身體檢查為刑事訴訟法上之強制處分，須依刑訴§204、§205-2之規定為之，不得以警察臨檢盤查為依據逕行實施身體檢查。臨檢與刑事偵查之身體檢查為不同制度。 |
| (C) | ✗ | 依刑訴§205-2，強制採取血液須經**審判長、受命法官或檢察官許可**。司法警察不得對拒絕之人逕行採取血液。 |
| (D) | ✓ | 依刑訴§215，**檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之**。此為保障婦女身體隱私與尊嚴之特別規定。 |

[!NOTE]
**重點整理**

- 身體檢查之對象：不限於犯罪嫌疑人，亦得對被害人或第三人為之。
- 強制採血須經法官或檢察官許可（刑訴§205-2），司法警察不得逕行為之。
- **檢查婦女身體**：應命**醫師或婦女**行之（刑訴§215）。
- 身體檢查 vs 臨檢盤查：法律依據不同，不可混用。

---

## 柒、不起訴處分與緩起訴

### 24、108年第19題（原第54題）

甲涉犯過失傷害罪嫌，經檢察官偵查終結後，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，對甲處以緩起訴處分，緩起訴期間2 年。下列敘述何種情形，檢察官得依職權或依告訴人之聲請撤銷緩起訴？

**(A)** 緩起訴前，因犯過失傷害罪，而在緩起訴期間內受有期徒刑以上刑之宣告
**(B)** 緩起訴前，因故意犯侵占脫離他人持有物罪，而在緩起訴期間內受科罰金之宣告
**(C)** 未履行向被害人支付相當數額損害賠償之緩起訴條件
**(D)** 於緩起訴期間內過失更犯有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴

**答案**

(C)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 依刑訴§253-3 I①，撤銷緩起訴之事由為「緩起訴前，因**故意犯**他罪，而在緩起訴期間內受有期徒刑以上刑之宣告者」。本選項所犯為**過失**傷害罪，非故意犯罪，不符合撤銷事由。 |

(B) ✗ 依刑訴§253-3 I①，須「受**有期徒刑以上刑**之宣告」。本選項雖為故意犯罪，但僅受科**罰金**之宣告，未達有期徒刑以上刑，不符合撤銷事由。

(C) ✓ 依刑訴§253-3 I③，被告**未履行**檢察官命其遵守或履行之事項（如§253-2 I④向被害人支付相當數額之損害賠償）者，檢察官得依職權或依告訴人之聲請，**撤銷緩起訴處分**。

(D) ✗ 依刑訴§253-3 I②，撤銷事由為「緩起訴期間內**故意**更犯有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴者」。本選項所犯為**過失**罪，不符合此要件。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 撤銷緩起訴處分之事由（刑訴§253-3 I）：
>
>  1. 緩起訴前因**故意犯他罪**，於緩起訴期間內受**有期徒刑以上刑**之宣告。
>  2. 緩起訴期間內**故意更犯**有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴。
>  3. **未履行**§253-2 I 各款所定應遵守或履行之事項。
>
> - 注意：撤銷事由限於「**故意犯罪**」，過失犯罪不構成撤銷事由。
> - 注意：須受「**有期徒刑以上刑**」之宣告，僅科罰金者不符合。

---

## 25、109年第8題（原第43題）

> 下列何種犯罪之被害人，對於檢察官所為之不起訴處分不得提出再議？

**(A)** 違法搜索罪
**(B)** 妨害投票正確罪
**(C)** 誣告罪
**(D)** 放火燒燬房屋罪

**答案**

(D)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 違法搜索罪（刑法§307）之被害人為被搜索對象，**屬直接被害人**，得依刑訴§256 I對不起訴處分提出再議。 |
| (B) | ✗ | 妨害投票正確罪之被害人為投票權受侵害之個人，仍屬直接被害人，得提出再議。 |
| (C) | ✗ | 誣告罪（刑法§169）之被害人為被誣告之人，屬直接被害人，得提出再議。 |
| (D) | ✓ | 放火燒燬房屋罪（刑法§173、§174）為**公共危險罪**，所保護之法益為**公共安全**（社會法益），個別住戶非刑法直接保護之個人法益被害人。依實務見解，公共危險罪之被害人非屬刑訴§232之**犯罪被害人**（即直接被害人），**不得**對不起訴處分提出再議。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 得對不起訴處分提出再議者：**告訴人**（刑訴§256 I）。
> - 告訴人須為**犯罪之直接被害人**（刑訴§232）或其他法定告訴權人。
> - **公共危險罪**（如放火罪）保護之法益為社會法益（公共安全），個別被害人非犯罪之直接被害人，不具告訴人地位，不得提出再議。
> - 區辨：個人法益犯罪（如違法搜索、誣告）→ 有直接被害人 → 得再議；社會法益犯罪（如放火）→ 無直接被害人 → 不得再議。

---

## 26、112年第20題（原第55題）

> 關於檢察官的作法，下列敘述何者最為正確？

**(A)** 被告涉犯殺人罪，但偵查期間自殺身亡，檢察官以被告死亡為不起訴處分，但因被告所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，檢察官應將本案送職權再議
**(B)** 檢察官因認被告僅意圖販賣而持有毒品提起公訴，就警察移送之販賣毒品部分說明不另為不起訴處分，檢察官就不另為不起訴部分毋庸送職權

再議
**(C)** 被告所犯最輕本刑為 3 年以上有期徒刑之罪，如檢察官認其犯罪情狀顯可憫恕，有刑法第 59 條之適用，即得逕為緩起訴處分
**(D)** 檢察官為使被告甲可以指證乙販毒，當庭將甲轉成證人要求具結作證，並告知甲如無正當理由拒絕作證，得由檢察官依法裁處罰鍰

**答案**

(B)

**解析**

| 選項 | 正確？ | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ | 被告死亡為不起訴處分之法定事由（刑訴§252 #6）。然而依刑訴§256 III，須送**職權再議**者，限於「**告訴乃論之罪**，而被告所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪之不起訴處分」。被告死亡之不起訴處分係基於訴訟條件消滅，且殺人罪為非告訴乃論之罪，不需依§256 III送職權再議。 |
| (B) | ✓ | 檢察官認定被告僅成立「意圖販賣而持有」，就移送之「販賣」部分不另為不起訴處分。依實務見解，**不另為不起訴處分**係附隨於起訴部分之說明，並非獨立之不起訴處分書，毋庸依**§256 III送職權再議**。 |
| (C) | ✗ | 依刑訴§253-1 I，緩起訴處分之適用範圍限於「被告所犯為**死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪**」。最輕本刑3年以上有期徒刑之罪**不得**為緩起訴處分，即使有刑法§59情狀顯可憫恕之適用，亦不得逕為緩起訴。 |
| (D) | ✗ | 依刑訴§187 II，證人無正當理由拒絕具結或證言者，得處以罰鍰，但此**裁處罰鍰權限屬於法院**，檢察官不得自行裁處。偵查中檢察官僅得聲請法院處之。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **職權再議**（刑訴§256 III）之適用範圍：告訴乃論之罪且最輕本刑3年以上有期徒刑之不起訴處分。被告死亡之不起訴處分不在此限。
> - **不另為不起訴處分**：附隨於起訴書之說明，非獨立不起訴處分，毋庸送職權再議。
> - **緩起訴**之適用範圍限制（§253-1 I）：死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，**不得**緩起訴。
> - 偵查中證人拒絕作證之罰鍰，應由**法院**裁處，檢察官無裁處權限。

---

# 捌、體系歸納

## 一、出題分布表

| 子主題 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偵查主體與偵查不公開 | | | | | 2 | — | | **2** |
| 傳喚與通知 | 1 | 1 | | 1 | 1 | — | | **4** |
| 拘提（逕行拘提） | 1 | 1 | | 1 | | — | 2 | **5** |
| 逮捕（現行犯、通緝犯） | 1 | 2 | | | 1 | — | 2 | **6** |
| 通訊監察（監聽） | | | 1 | | 1 | — | | **2** |
| 強制採集（採血、採尿、身體檢查） | 1 | 1 | 1 | 1 | | — | | **4** |
| 不起訴處分與緩起訴 | 1 | 1 | | | 1 | — | | **3** |
| **合計** | **5** | **6** | **2** | **3** | **6** | **—** | **4** | **26** |

> 113年無刑事訴訟法考古題 Markdown 檔案，故標示「—」。

## 二、高頻考點摘要

| 考點 | 核心觀念 |
|---|---|
| 逕行拘提共犯（§88-1 I②） | 現行犯供述＋共犯嫌疑重大＋情況急迫 → 得逕行拘提，事後補票 |
| 通知書 vs 傳票 | 通知書由司法警察官簽發、傳票由法官或檢察官簽發；法律效果不同 |
| 現行犯逮捕 | 不問何人、不限故意犯、無需令狀 |
| 另案監聽證據能力 | 7日內陳報法院＋法院審查認可 → 例外得為證據 |
| 強制採血/採尿許可 | 違反意願強制採取血液或尿液，須經法官或檢察官許可 |
| 偵查不公開之規範對象 | 拘束偵查機關人員及辯護人，不拘束被告自身 |
| 通緝犯之逮捕 | 任何利害關係人均得逮捕，為無令狀處分 |
| 撤銷緩起訴事由（§253-3） | 限故意犯罪＋有期徒刑以上刑之宣告，或未履行附負擔條件 |
| 再議權（§256） | 告訴人得提再議；公共危險罪（社會法益）之被害人無告訴人地位 |
| 緩起訴適用範圍（§253-1） | 限死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑**以外**之罪 |

## 三、關鍵區辨整理

| 概念A | 概念B | 區辨重點 |
|---|---|---|
| 傳票 | 通知書 | 傳票由法官/檢察官簽發，不到場得拘提；通知書由司法警察官簽發，不到場報請檢察官核發拘票 |
| 拘提 | 逮捕 | 拘提須令狀（拘票）；逮捕（現行犯/通緝犯）為無令狀處分 |
| 逕行拘提 | 一般拘提 | 逕行拘提不經傳喚，先拘提後補票（§88-1）；一般拘提須經傳喚不到場，或有§76法定事由 |
| 本案監聽 | 另案監聽 | 本案監聽依通訊監察書合法取得；另案監聽須7日內陳報法院審查認可始有證據能力 |
| 現行犯逮捕 | 通緝犯逮捕 | 現行犯逮捕：不問何人均得逮捕；通緝犯逮捕：檢察官/司法警察官得拘提或逮捕，利害關係人亦得逮捕 |
| 強制採血 | 一般身體檢查 | 強制採血須經法官或檢察官許可（§205-2）；一般身體檢查之限制較寬，但檢查婦女須命醫師或婦女行之（§215） |
| GPS偵查 | 搜索/勘驗 | GPS偵查非搜索亦非勘驗，因欠缺法律授權，違反強制處分法定原則 |
| 不起訴處分 | 緩起訴處分 | 不起訴：終局不追訴；緩起訴：附條件暫緩起訴，期滿未撤銷→不起訴確定 |
| 不另為不起訴 | 獨立不起訴處分 | 不另為不起訴附隨於起訴書說明，毋庸送職權再議；獨立不起訴處分須依法送再議 |
| 個人法益犯罪 | 社會法益犯罪 | 個人法益犯罪有直接被害人、可提告訴再議；社會法益犯罪（如放火）無直接被害人 |

---

本文件整理自 108-114 年司律一試刑事訴訟法考古題，共 26 題，涵蓋偵查之核心考點。
最後更新：2026-06-19